

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת חוה אתי עטיה

6633/25/פ

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – פיקוח פרלמנטרי על שינויים בהסכם הניידות), התשפ"ו–2026

1. תיקון סעיף 9 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, בסעיף 9, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ג) שינוי בהסכם בדבר גמלת ניידות שעניינו צמצום הזכאות, שינוי אופן מתן ההטבה או הגבלת חופש הבחירה של הזכאי לגבי זהות ספק הרכב או האבזור המיוחד, יהיה טעון גם אישור של ועדת העבודה והרווחה".

דברי הסבר

בסעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995, ניתנת הסמכה למוסד לביטוח הלאומי להעניק, לפי הסכם עם הממשלה, הטבות סוציאליות שאינן מעוגנות בחקיקה. אחד ההסכמים המרכזיים והמשמעותיים מכוח סעיף זה הוא הסכם בדבר גמלת ניידות, המסדיר מתן סיוע בניידות לאנשים עם מוגבלות בניידות ובכלל זה מתן הלוואה לצורך רכישת רכב עבורם ואבזור. במצב המשפטי הקיים, הממשלה רשאית לעדכן ולשנות את תנאי ההסכם לאחר התייעצות בלבד עם ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, מבלי שהוועדה יכולה לעכב או למנוע שינויים מהותיים הפוגעים באופן חמור בזכויותיהם של אנשים עם מוגבלות. ביום י"ד בכסלו התשפ"ו (4 בדצמבר 2025), החליטה הממשלה לאמץ את המלצות הצוות הבין-משרדי לבחינת הסכם הניידות. בלב הרפורמה, שהמליצה על הסדרת הנושא בחקיקה, עומד שינוי משמעותי בשיטת העבודה: מעבר ממנגנון שבו האדם עם מוגבלות בוחר בחברת האבזור המתאימה לו, למנגנון של רכש מרכזי שבו המדינה בוחרת עבורו את הספק. ביטול חופש הבחירה והכפפת האדם עם המוגבלות לספק שנבחר עבורו עלולים להביא לניתוק הקשר המקצועי עם החברות המלוות אותו לאורך השנים, להוביל לפתרונות גנריים שאינם נותנים מענה הולם לצרכים פרטניים ובכך לפגוע ישירות בעצמאות ובסיכוי השילוב בקהילה ובתעסוקה. כל זאת מתרחש תחת מעטה של היעדר שקיפות, כשהמהלך מקודם ללא דיון ציבורי מעמיק עם הארגונים הרלוונטיים ותוך יצירת חוסר ודאות לגבי המודלים התקציביים העתידיים. נוכח ההשפעה המכרעת של שינויים אלה על חייהם של אלפי אנשים עם מוגבלות, מוצע לקבוע כי שינויים בהסכם הניידות הנוגעים לצמצום הזכאות, שינוי באופן מתן ההטבה או לחופש הבחירה של הספק יחייבו אישור מראש של ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, ולא תסתפק בחובת ההתייעצות בלבד. תיקון זה יבטיח פיקוח פרלמנטרי ושקיפות ויאפשר לנציגי הציבור ולארגונים הרלוונטיים להשמיע את קולם בטרם יבוצעו שינויים שעלולים לפגוע בזכות הבסיסית לסיוע בניידות.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

ה' בניסן התשפ"ו (23.03.2026)